

DECRETO QUE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL BANCO NACIONAL AGROPECUARIO

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO la conveniencia de llevar a cabo en el menor tiempo posible el proceso total de descentralización del crédito agrícola, para que éste pueda llegar en forma más expedita y oportuna a los agricultores y ejidatarios del país;

CONSIDERANDO que para lograr lo anterior es necesario el funcionamiento de bancos regionales de crédito agrícola y de bancos agrarios, que permitan acumular un conocimiento más directo de las particularidades locales, tanto físicas como humanas y que actúen con suficiente autonomía; a cuyo efecto debe elevarse el grado de eficacia e independencia de los que ya existen y crearse otros, con las mismas características, en aquellas zonas que lo requieran;

CONSIDERANDO además la necesidad de que los recursos estatales e institucionales que es posible canalizar hacia las actividades agropecuarias se aprovechen eficientemente en beneficio de los agricultores y ejidatarios y de la economía del país, procurando mejorar la productividad de la tierra mediante la adecuada y oportuna aplicación de los créditos y de las técnicas aconsejables para cada región, así como las condiciones socioeconómicas de las clases rurales;

CONSIDERANDO que para el mejor desempeño de dichas actividades se requiere de un órgano financiero que pueda otorgar apoyo económico a los bancos regionales y agrarios creados y a aquellos que se constituyan, procurando coordinarlos, de acuerdo con los lineamientos que se señalen, para que orienten, incrementen y depuren sus operaciones con el fin último de lograr la integración regional de la economía agrícola, tanto en el sector ejidal como en el de la pequeña propiedad.

DECRETO

Artículo 1º De acuerdo con los términos del presente Decreto, se autoriza la creación del Banco Nacional Agropecuario con el carácter de Institución Nacional de Crédito, sujeto a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

Artículo 2º La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá a otorgar concesión para que la nueva Institución Nacional de Crédito, cuya creación se autoriza en el artículo anterior, funcione conforme a las siguientes bases:

I. La denominación de la sociedad será Banco Nacional Agropecuario, Sociedad Anónima, o su abreviatura, S. A.;

II. Su duración será indefinida;

III. Tendrá como domicilio la ciudad de México, D. F., sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en cualquier punto del país;

IV. Operará en los ramos de depósito, ahorro y fideicomiso, apoyando a los bancos regionales de crédito agrícola y a los bancos agrarios, así como a otras instituciones que actúen dentro del campo del crédito agrícola, pudiendo celebrar además todas aquellas operaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. El capital social será de Un Mil Quinientos Millones de Pesos, documentado en dos series de acciones: la Serie A que solamente podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y representará por lo menos el 51 % del capital pagado y la Serie B que podrá ser suscrita libremente. Las acciones de la Serie A serán nominativas y las de la Serie B podrán ser al portador.

Artículo 3º La administración del Banco estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por nueve consejeros propietarios, con sus respectivos suplentes, designados en la siguiente forma: cinco por la Serie A y cuatro por la Serie B. En el número total de los consejeros quedará comprendido un representante de cada una de las siguientes dependencias e instituciones: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Banco de México, S. A., Almacenes Nacionales de Depósito, S. A., y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. Estos representantes deberán tener por razón de su cargo, conocimientos técnicos en la materia.

El director general del Banco de México, S. A., será el representante de esta institución y fungirá como presidente del Consejo del Banco Nacional Agropecuario.

Artículo 4º En ningún caso podrán ser miembros del Consejo de Administración:

I. Las personas designadas para ocupar un puesto de elección popular mientras estén en el ejercicio de su cargo;

II. Dos o más personas que tengan entre sí parentesco de afinidad o de consanguinidad hasta el cuarto grado;

III. Los empleados o funcionarios del Banco, y

IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la institución.

Artículo 5º El Consejo de Administración gozará de todas las facultades necesarias para ejecutar actos de dominio y de administración así como para pleitos y cobranzas, con los poderes generales y los que requieran cláusula especial, pudiendo desistirse en juicios de amparo y en juicios del orden penal.

Artículo 6º El gobierno y la representación legal del Banco estarán a cargo del Director General, quien será designado y removido libremente por el Consejo de Administración y tendrá las facultades que los Estatutos le señalen y el Consejo le delegue.

Artículo 7º La vigilancia de la sociedad estará a cargo de dos comisarios que serán nombrados por las asambleas ordinarias de accionistas: uno por la Serie A y otro por la Serie B, rigiendo respecto de ellos las limitaciones establecidas en el artículo 4º de este Decreto.

Artículo 8º Los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal, dejarán de dar apoyo financiero para las operaciones de crédito que deban realizar los bancos regionales de crédito agrícola y los bancos agrarios, a medida que estas instituciones reciban dicho apoyo del Banco Nacional Agropecuario.

Artículo 9º El Banco Nacional Agropecuario, satisfaciendo los requisitos legales correspondientes, promoverá lo necesario para que se proceda a la creación y organización de bancos regionales de crédito agrícola y bancos agrarios, en aquellas zonas productoras donde hasta la fecha no se hayan establecido y que constituyan territorios de operación afines, de manera que se pueda lograr la integración regional de la economía agropecuaria.

Artículo 10º El Banco Nacional Agropecuario tendrá las facultades necesarias para vigilar que los créditos que otorgue y las operaciones que se celebren con su apoyo, se efectúen de acuerdo con las normas aplicables, la política que señalen las autoridades y los programas aprobados.